



CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

TRUY TỐ bị can Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng; chuyển trái phép hơn 4 tỷ USD biên giới

🕒 17:10 - 13/07/2024

(Chinhphu.vn) - Truy tố bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu; vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỉ đô la Mỹ.

VKSND tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan và 33 bị can giai đoạn 2, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.

Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua đó, thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Cáo trạng của VKSND tối cao đã làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư

(nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng của 35.824 bị hại.

Cáo trạng của VKSND tối cao truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can về tội Rửa tiền.

Trong tội này, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.

Về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Cáo trạng chỉ rõ, bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỉ đô la Mỹ.



Bà Trương Mỹ Lan tại TAND TP.HCM giai đoạn I

Đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về 3 tội danh

Bộ Công an phát thông báo Cơ quan CSĐT đã ban hành kết luận vụ án thứ 2 (giai đoạn II) liên quan bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) - Báo Công Lý đưa tin.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) đã kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Đối với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", kết quả điều tra xác định Trương Mỹ Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu "khống" không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán cho 4 pháp nhân gồm: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông; Công ty CP Đầu tư Quang Thuận; Công ty CP Đầu tư & Phát triển Sunny World và Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Đối với hành vi "Rửa tiền" với số tiền hơn 445.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 415.000 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội "Tham ô tài sản" của Ngân hàng SCB và hơn 30.000 tỷ đồng từ nguồn tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi "Vận chuyển tiền trái phép tiền tệ qua biên giới" đối với hơn 106.000 tỷ đồng.

Đây là vụ án thứ 2 bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị khởi tố, điều tra.

Đại án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1): Tuyên án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan

Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB (giai đoạn I), HĐXX sơ thẩm nhận định Trương Mỹ Lan đã thâm tóm, nắm giữ đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB thông qua các cá nhân, pháp nhân đứng tên giấu. Bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống, rút tiền SCB.

Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản trong giai đoạn 2012 - 2017.

Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng cả gốc và lãi. Hành vi này của bà Lan gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng.

Tiếp đó, trong giai đoạn từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm cán bộ của SCB lập khống 916 hồ sơ vay vốn 545.000 tỷ, chiếm đoạt 304.000 tỷ.

Hành vi này của bà Lan bị cáo buộc gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh.

Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhóm lãnh đạo SCB giải ngân 2.500 khoản vay cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Kết quả điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi.

Bản án còn cáo buộc Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chi số tiền lớn mua chuộc Đoàn Thanh tra để giúp Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trong đó, nhóm của bà Lan đã 4 lần đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhân (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD.

TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay”, tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp mức án là tử hình.

Đối với 4 bị cáo bị tuyên chung thân gồm 3 cựu lãnh đạo cấp cao tại SCB: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT (trốn truy nã, xét xử vắng mặt); Bùi Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc và Đỗ Thị Nhân, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước (tội nhận hối lộ 5,2 triệu USD).

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square) bị tuyên phạt 9 năm tù; bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu ruột bị cáo Lan) bị tuyên phạt 17 năm tù. Các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB hơn 673.800 tỷ đồng, vì bản chất bị cáo Lan sử dụng toàn bộ số tiền này.

Hiện tại, Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, xin xem xét lại tội danh mà tòa đã tuyên với mức án tử hình./.

Tham khảo thêm	
Đại án Vạn Thịnh Phát, SCB (giai đoạn 2): Đề nghị TRUY TỐ bà Trương Mỹ Lan tội rửa tiền 	
Tham khảo thêm	
Tiếp tục điều tra một loạt bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan; tìm bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát 	
Tham khảo thêm	
Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu 	
Tham khảo thêm	

Tập đoàn An Đông và bà Trương Mỹ Lan có liên quan gì với SCB?

